

עג:

עין משפט
נר מצוה

א [מוש"ע ח"מ סי' שיב
סעיף ג]:

סמג לארץ קלד מושע'ע י"ד
 ס' קעב סעף'ע ה'
 קנ ג מ"י שס פ"ח ה' י'
 סמג שס מושע'ע י"ד
 ס' קעב סע'י יג'
 קנא ד מ"י שס פ"ח ה' ט'
 סמג שס מושע'ע
 י"ד ס' קס סע'י ד וע"ש:
 קנב ה מ"י פ"ה מהל'
 גזלה ה' טו סמג
 עשין עג מושע'ע ח"מ ס'
 שטן סע'י י'

קָנַג וּמִי שֶׁהֵל טוֹ
וּפִי' מֵהֵל מְלוּה
וְלוֹה הֵל יוֹ וּפִי' מֵהֵל
עֲבָדִים הֵל חַ וְעִין
בְּהִשְׁגוֹת וּבִכְ"מ קָמַג שֶׁ
וְלֹאִין קָנַג טוֹשֵׁעַ שֶׁ
סֵעִי יֹא וְטוֹשֵׁעַ יִד סֵי
הַיְי (הַיְי) הַיְי

קנר ז מ"י פ"א מהל'
עבדים הל' ח סמג
שם טוש"ע י"ד סי' רסז
סעי' טו וסעי' טז:

קנה ה' מ"י שם ה' ה'
 סמך לארץ קנו:
 קנו ט' מ"י פ"ו מהל'
 שלוחין ושוחפין ה'
 ו' סמך עשין פב' טוש"ע
 י"ד ס' קנו סע"י מ'
 וטוש"ע ח"מ ס' קפג'
 סע"י א':

לעזי רעז"י

מרכבה (בגרמנית).
רייטווג"ן [רייטוג"א].
חבל ארץ.
קונטריא"ה [קונטריד"א].

מוסף רש"י

[illegible]

רב מרי בר רחל: צימי רבא היה דממשמע הבא וצפרק מן שמת (צ"ב דף קטנ. ושם ד"ה רב) וצפרק החולץ (יבמות דף מה: ושם ד"ה רבא) לא גרס רב אשכריה לרב מרי צר רחל אלא רבא והיה צנו של איסור גיורא ועוד מצינו אחר צנו של רבא דלאמרי' צימי שהאשכרי' שנת דף קנד. ושם ד"ה רב.

רב מרי בר רחל משה: רב מרי בר רחל:

רב מרי בר רחל משכן ליה ההוא נכרי ביתא
 הדרר זבנה לרבא נטר תריסר ירחי שתא
 ששקל אגר ביתא * אמטי ליה לרבא אמר ליה
 האי דלא אמטאי למר אגר ביתא עד האידינא
 *⁶ דסתם משכנתא שתא * אי בעי נכרי לסלקי
 ללא הוה מצי מסלק לי השתא לשקול מר
 אגר ביתא א"ל אי הוה ידענא דהוה
 מממושכן ליה למר לא הוה זביננא ליה
 * השתא כדיניהם עבדינן לך כל אימת דלא
 ממסלקי בזווי לא שקיל אגר ביתא אנא נמי
 שקילנא מינך אגר ביתא עד דמסלקנא
 לך בזווי אמר ליה רבא מברניש לרב אשי
 חזוי מר רבנן דקא אכלי רביתא דיהבי זווי
 אחמרא בתשרי ומבשרי לה בטבת אמר ליה
 * אינהו נמי אחמרא קא יתבי אחלא לא קא
 יתבי מעיקרא דחמרא חמרא דחלא חלא
 התיחא שעתא הוא דקמבשרי * רבינא הוה
 יתיב זווי לבני אקרא דשנוותא ושפכי ליה
 טטפי כופיתא אתא לקמיה דרב אשי אמר ליה
 מי שרי אמר ליה אין אחולי הוא דקא מחלי
 גבך אמר ליה הא ארעא לאו דידהו היא
 אמר ליה ארעא למספא משעבדא * ומלכא
 אמר מאן דיהיב מספא ליכול ארעא אמר

דסתם משכנתא שטא. ואלא הוה
מצי נכרי לסקווי וחשוב
מכמר אללו בא אומה שנה כמו
לעיל (דף ק:) כחלל דלמא מסלקי
והשטא נישקול מר אגר ביתא דחשיב
כאליו הוה הבית ממושקן לו מרצא
שטאס היה בא רצא להחזיק צבית
היה מונעו רב מרי אס היה רואה
עד שיפרע לו מעומיו הלכך הוה
חשיב רצא כלוה לאסור רב מרי
לדור צו בחסם ורצא השיבו דלא
עדיף מגבצא דלמי מיניה:

השְׁתֵּא נִשְׁקָלוּ מִר אֲנִי בִּיתֵא.
מִשְׁמַע לִיכּוֹל אֲדַם לַמְּזוֹר
מִמֶּה שֶׁהִשְׁמִיר צִיד אֲחֵרִים וְכֵן מִשְׁמַע
בְּצִפְרָק הָאוֹמֵר מִשְׁקָלִי (עֲרִיכ 97 דף כה).
וְאֵס ד"ה ה"ק) דַּסְּ הַקִּדִּישׁ הַמִּשְׁמִיר
אֶת הַבֵּית אֵ"ל הַשׁוֹכֵן רַשָּׁא לְדוֹר צו
יִימֵת וְאֵס דֵּר צו מַעַל וְשִׁפְז לְדִמְרִי
בְּצִפְרָק אַע"פ (מִכּוֹזוֹת 97 נט: וְאֵס ד"ה
שְׁדֵה) וּבְצִפְרָק בְּתֵרֵא לְדִנְדִּירִים (97 פו:).
בֵּית שְׁמִשְׁכְּנֵי יָךְ לְכַשְׁאֲפֵדְנוּ מִמֶּךְ
יִתְקַדֵּשׁ קִדְשָׁה מִשְׁמַע שֶׁל זְמַן שִׁיבָא
מִמּוֹשְׁכֵת אִינוּ יִכּוֹל לְהַקְדִּישׁ ו"ל
דִּמֶּה שִׁימֵר עַל הַחוֹב יִכּוֹל לְהַקְדִּישׁ
וּלְמִזְכּוֹר אֲבָל גּוֹבֵה תַּחֲלִיל חוֹבוֹ וְהִמֵּה
שֶׁאֵין יִכּוֹל לְדוֹר צו לְפִי שֶׁהִקְדַּשׁ
מִעוֹרֵב צו וַיִּמְכּוֹר הַבֵּית וַיִּקַּח זֶה שֶׁכֵּר

שמן: **וְשֶׁפַךְ** יָדָהּ טַף. אין זה רצית מאוחרת שלא היו מוכירים שותתין בשביל מעותיו שסיו נטילן אללם כדפירש בקובעטס ולא דמי להלווה ודר בחזירו שפריך להעלות לו שכר (נעי' דף סד:) אע"פ שאינו אומר שיהא דר בשביל נטול מעותיו דשאני התם שעדיין חייב לו: **מִשְׁתַּעֲבְדִּי** בהו טַף. [א] חית ספרים דלא ג' מה שהיו משעבדין בזה היה בשכר הלוואה: **אֶפְרוּחַ** דורשילש משמע שהיו מוליכין שם היינות כדי למוכרן ציורק וי"ל שהיו שם משמע יין והיו מציאים שם ממקום הזו

התם בידו הבא לאו בידו. תימה צמאי הו טפי צידו התם מה
צידו ואי חשיב התם משום דיש צידו לקנות הכא נמי ציד
לא משך כולי האי דשמא כשיצא לקנות לא ימצא צאותו שער

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

ר' מרי צר רחל. בת שמואל הוה ונשצית ונשאה נכרי ונחגיגיי
 ששמיא איסור גיורא ורב מרי הורנא שלא בקדושה ולידתו בקדושה
 ממחמת כבודו תלאוהו על סס אמו: הדך נכרי וצנה לרצא:
 ער שסא. המחין רב מרי שנה שלימה: שקל אגר ציסא. משנה

בְּהַחֲמִיתִי לִיה לְרֹכֵץ׃ הֵא דְלֵא
 וּמִמֶּנּוּ׃ הַבְּאֲחִי׃ לֹא שְׂקִילָא אֲגִר
 פִּי׃ עַד שְׂאֲחֹק אֵלֵי הַנְּכִיזִי לְשֵׁם
 יְיָ׃ מִמֶּנּוּ׃ וְיֵין וְרִבִּיזִי דֵּהָ רֵבָא
 וְיִמְחִיבִי מִדִּי אֲלֵא נִכְרִי׃ וּמִבְּחָרִי
 הַבְּצִמָּה׃ נוֹטְלִין יֵין טוֹב וְאִי הוּוּ
 קִלְיִי לִיה מִתְּשַׁרֵּר דְּלֵמָא הוּוּ מִחֲמִין
 שְׂתַבַּח דְּמִשְׁרֵי לֹא דִקְדִּישׁוּ מַעֲוֵת
 וְעֵדִין לֹא יֵלֵא הַשְׁעַר קִיבֵּל
 לְיָדֵי הַמּוֹכֵר אַחֲרִיתוֹ׃ וְלֹא דְמִי לְהַשְׁוִי
 עֵלִי (דָּק עַב׃) דִּישׁ לוֹ חֲמִין לְפִי
 הֵיין רְגִיל לְהַחֲמִק וְשִׁמָּא אֵי כוּלָּא

חמץ: מעיקרא. משעה שלקחו:
הממרא חמרא דחלא חלא. קלקולו
תוכו הוא חלא שאינו ניכר ויין
מקולקל לא לקח הימנו: לצני אקרא
שנוטא. שנוטא שם הגדר. אקרא

וַיִּנְתְּרֵיהֶם בַּלַּיִם. וַיִּשְׁחָדוּ עַל שִׁמְשֵׁם
וַיִּמְנוּ וַיִּהְיוּ לָהֶם בְּרִינָה וְזוֹ לַפְנֵי
לִתְּמָה לֹא הָיָה בַּעֲזֵת הַבְּצִיר
הַיּוֹאֵל: וּשְׁפָרֵי לֵיָּה טוֹבִי
וּפִיפִיּוֹ. מַדְעָתָם שָׁלָה בְּתַנְהָא: אַחֲוֵי
גַּבְר. הַוּאֵל וְלֹא פִסְקָת
וּמַדְעָתָם נִתְּנִים לָן וְלֹא
לִזְמַן בְּשִׁכְרָה מַעֲוֹתָן שְׁהִי
מִתְּנָה בַּעֲלָמָא הִיא: אַלָּא
אִשְׁרֵי עֲשִׂירִים וְרֹאשִׁין בְּנֵי אָדָם

ההיגיון שדומה להם וברחו ואין נותנים
 להם הקרקע למלך והם נוטלים
 שדות והכרמים ופורעין מס למלך
 ואם היין שאני לוקח מהם גולגולת
 כשידי *דקרקע אינה נגזלת והרי
 יחם של צעלים ופירות גול: **סוף.**
 כסף קרקע: **כסף.** גולגולת
 היו כל היהודים כל אחד נותן כסף
 לגולגולתו למלך: **מוהריקיו.** חותם
 צדוק שלם: **צפסא.** צאגו של
 מלך מונח והרי כולם עבדים לו
 וינא דמלכותא דינא: **סוף.** כופה:
 ההקרא. אלה מוכנת למרכבת צדס
 לעלשון ריטווגין: **צדס.**
 עבדיו וצאריהם. נמי עבדיו:
 ויזינו ליה חמרא. לקנות לו יין
 מן הצעיר ומשלם לו יין לפי דמים
 אלים שקוין אותו: **אפרוא דוולשפט.**
 המקום שהיין ניקח וגמכר לשם
 יבוצ הלוקחין יין צימות הצעיר:
 אפילו הצעיר והאמר
 איני קונה לך אפרע משלי אין
 אלא אסמכתא הואלא קנינו
 ידו: **אס** אוביר לך ולא אצלה
 וימכר שדה מחצירו למחצה
 וצוריה שלא חרשה ולא ויעה
 מיין אותה כמה היתה ראויה

מתחילה אם אוביר כו' צפרק
כיון דאפסדיה זהכי ולא סמך
עליו אלא כדי הפסד שהפסידו:
לאו

מעות הכרגא שנותנין בעצורם וכל
הזול ובהמוכר פירות (ב"ב דף נח.).
ב וצין מדינה שלא היה נמצא שם

ה' לזרוע הכא נמי אם יש לו יין הוי
כשער הזול דשער הזול דזולשפט
שאם לא ימנא בזול יקנה ציורק:
הכא

מסורת הש"ס

(א) [לעיל סה"א, ז] יבמות
(ב) [לעיל סו. וש"נ, ג]
(ג) [לעיל קד. קט.],
(ד) ס"א שנו, ו) בס"א:
(ה) ע"ה, ו) ר"מ מ"ו, ח) ע"י
(ו) תוס' ז"ב כ"א: ד"ה
מרחיקין,

ורה אור השלם

וְהִתְנַחֲלֶתֶם אֹתָם
לְבָנִים אֲחֵרִים לְרֶשֶׁת
אֲחֹזָה לְעֶלֶם בָּהֶם
תַּעֲבֹדוּ וּבְאֵיכֶם בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל אִישׁ בְּאֹחִיו לֹא
תִרְדֶּה בּוֹ בְּפָרָה:
וַיִּקְרָא כֹה מוֹ

הגהות הב"ח

(ח) גמ' ונאחזקס בני
ישראל יכול אפי' נוהג
בשורה: (צ) תוס' ד"ה נמר
וכו' דשנוא גביה למאי
נפקא מינה לדינא דבר
מצרא והא דאמר:

גליון הש"ס

במִן אִמְתִּי לִיָּה לִרְבֵּא.
עֵינִן צִיֵּב דָּף כֹּא עִ"ב
תּוֹס' ד"ה מִרְמִיקִין וְעֵינִן
בְּכַתּוּבֹת דָּף נֵט עִ"ב תּוֹס'
ד"ה עֶסֶד: שֵׁם ת"ל
וּבִאֲחֵיבָם. עֵינִן סוּטָה דָּף ג'
עִ"ב תּוֹס' ד"ה אִרְעִי נָמִי:
יִשְׁ"י ד"ה וְהֵא אִרְעִי:
יִבְנִי דִקְרָקֵעַ אִינֵה נְגוּלָה.
עֵינִן תְּשׁוּבָה הִרְצִי"ש סִי
רע"ג:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה משמעדי
אית כו'. נ"צ אצל הראש"ד
גריס לה ופי' ג"כ משום
דבית שהיה שעבודם יותר
מממעות הכרגא וכן משמע
באן בחוס' להספריס
דגרסי טפי אצל הרמב"ם
ממפרש לענין איסור והיתר
להשחעזד וכ"כ בש"ע אצל
דברי הראש"ד נכוני: